

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1976/2538

นายสมพงษ์ ชีวะเจริญไชย

โจทก์

นางวรรณมน ลีสกุล

จำเลย

นายสมพงษ์ ชีวะเจริญไชย โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247, มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาโต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นปัญหาข้อเท็จจริงทุนทรัพย์ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกาคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาข้อ 1 ที่ว่า ศาลอุทธรณ์ด่วนสรุป รับฟังข้อเท็จจริงว่าสัญญาเช่าระหว่างบริษัท เอ็ม.บี.เค.หรือเพอร์ดีส์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดกับนางสาวสุภาวสิณบุญเรือง สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2533 เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัย และฎีกาข้อ 2 เป็นการตีความกฎหมายการเช่า ส่วนฎีกาข้อ 3 เป็นกรณีสืบเนื่องจาก ฎีกาข้อ 1 และข้อ 2 ฎีกาของโจทก์จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วทั้งในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์และเป็น สาระสำคัญอันควรได้รับการพิจารณาจากศาลฎีกาทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่จำเลยแล้วเสร็จ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 96) โจทก์ยื่นคำร้องนี้ โดยไม่ได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 99)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลในส่วนที่โจทก์จะต้องชำระตามฟ้องแย้ง ของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ในส่วนฟ้องแย้ง ส่วนปัญหาตามฟ้องโจทก์นั้น โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากพื้นที่ในอาคารสถานที่ที่เช่า แม้โจทก์จะเรียกค่าเช่า ที่ค้างและค่าเสียหายจำนวนไม่เกินสองแสนบาทมาด้วย ก็เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์ อันมีค่าเช่าเกินกว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ให้รับฎีกาของโจทก์ในส่วนนี้ และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลในส่วนที่โจทก์จะต้องชำระตามฟ้องแย้ง ของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ในส่วนฟ้องแย้ง ส่วนปัญหาตามฟ้องโจทก์นั้น โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากพื้นที่ในอาคารสถานที่ที่เช่า แม้โจทก์จะเรียกค่าเช่า ที่ค้างและค่าเสียหายจำนวนไม่เกินสองแสนบาทมาด้วย ก็เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์ อันมีค่าเช่าเกินกว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ให้รับฎีกาของโจทก์ในส่วนนี้ และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ทวิช กำเนิดเพชร-บุญธรรม อยู่พัก-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ